



BASADA EN FAMILIA • IR-1 / CR-1 / F2A

Guia de Green Card por Matrimonio

Residencia Permanente por Matrimonio con Ciudadano o Residente Permanente

Guia completa para obtener la Green Card por matrimonio — cubre las categorias IR-1, CR-1, F2A, el proceso I-130/I-485, evidencia de matrimonio de buena fe, eliminacion de condiciones, y preparacion para la entrevista.

Preparado por ImmigrationIQ

immigrationiq.us | contact@immigrationiq.us

QUE INCLUYE ESTE KIT:

✓ Requisitos de elegibilidad ✓ Proceso paso a paso ✓ Formularios y tarifas requeridos ✓
Lista completa de documentos ✓ Guia de evidencia de matrimonio genuino ✓ Green
Card condicional vs permanente ✓ Plazos del Formulario I-751 ✓ Preparacion para la
entrevista ✓ Errores comunes a evitar ✓ Enlaces a recursos oficiales de USCIS

Todos los formularios USCIS: uscis.gov/forms | Herramientas: immigrationiq.us

1. Resumen de Categorías de Matrimonio

Hay tres vías principales para la inmigración por matrimonio. Su categoría determina los tiempos de espera, el procesamiento, y si puede ajustar estatus dentro de EE.UU. o debe procesar consularmente.

IR-1 (Conyuge de USC)	CR-1 (USC <2 años)	F2A (Conyuge de LPR)
Casado 2+ años con Ciudadano	Casado <2 años con Ciudadano	Casado con Residente Permanente
Green Card permanente 10 años	Green Card condicional 2 años	Green Card 10 años al emitirse
Sin límite anual de visas	Sin límite anual de visas	Límite anual — ver Boletín de Visas
Procesamiento más rápido	Misma velocidad; después I-751	Espera varía según país
I-130 + I-485 concurrente OK	I-130 + I-485 concurrente OK	Esperar fecha de prioridad

CONSEJO: Los conyuges de Ciudadanos de EE.UU. son 'familiares inmediatos' — sin límite anual de visas, vía más rápida. Los conyuges de LPRs enfrentan periodos de espera que varían de actuales a varios años según el país de nacimiento.

2. Requisitos de Elegibilidad

Para el Peticionario (Ciudadano o LPR de EE.UU.)

- Debe ser Ciudadano (USC) o Residente Permanente Legal (LPR) de EE.UU.
- Debe tener al menos 18 años para firmar el Formulario I-864 (Declaración Jurada de Manutención)
- Debe tener domicilio en EE.UU. (o intención de restablecerlo antes de que llegue el conyuge)
- Debe cumplir requisito de ingresos: 125% del Nivel Federal de Pobreza (100% para militares activos)
- Si los ingresos no alcanzan, puede usar copatrocinador o activos calificados

Para el Beneficiario (el Conyuge Extranjero)

- Legalmente casado — matrimonio civil reconocido en el lugar celebrado
 - El matrimonio debe ser de buena fe — por amor, no para beneficio migratorio
 - No casado actualmente con otra persona (matrimonios anteriores legalmente terminados)
 - Ambos conyuges con 18+ años al momento del matrimonio
 - Debe ser admisible a EE.UU. (sin causales descalificantes criminales/salud/seguridad)
 - Si solicita Ajuste de Estatus, debe haber ingresado a EE.UU. legalmente (con excepciones limitadas para IR-1)
- El fraude matrimonial es delito federal. Penas hasta \$250,000 en multas y 5 años de prisión para cada conyuge, mas inadmisibilidad permanente para el conyuge extranjero.**

3. Proceso de Solicitud Paso a Paso

- 1. Determinar la Via:** Si el beneficiario esta en EE.UU. legalmente y es conyuge de USC, puede presentar I-130 + I-485 simultaneamente. De lo contrario, presentar I-130 solo, luego procesamiento consular en el extranjero.
- 2. Presentar Formulario I-130 (Petición de Familiar Extranjero):** El peticionario USC/LPR presenta ante USCIS. Establece la relacion familiar calificada. Tarifa: \$675.
- 3. Presentar Formulario I-485 (Ajuste de Estatus) — si aplica:** El beneficiario presenta concurrentemente o despues de aprobacion del I-130. Incluye I-765 (permiso de trabajo) e I-131 (documento de viaje) sin costo adicional. Tarifa: \$1,440.
- 4. Cita de Biometria:** Beneficiario asiste al ASC para huellas, foto y firma. Generalmente 4-8 semanas despues de presentar.
- 5. Recibir EAD y Advance Parole (si presento I-485):** Permiso de trabajo y documento de viaje generalmente emitidos 4-8 meses despues de presentar mientras la Green Card esta pendiente.
- 6. Asistir a la Entrevista de Matrimonio:** Ambos conyuges deben presentarse juntos. El oficial evalua la legitimidad del matrimonio y revisa toda la evidencia. Puede hacer preguntas por separado.
- 7. Recibir la Decision:** Aprobacion = Green Card enviada por correo en 2-4 semanas. Si esta casado <2 anos en la fecha de la Green Card, recibe tarjeta condicional de 2 anos (CR-1).
- 8. Remover Condiciones (si CR-1) — Presentar I-751:** Presentar I-751 conjuntamente con conyuge 90 dias antes de que expire la tarjeta de 2 anos. Requerido para obtener Green Card permanente de 10 anos.

CONSEJO: Si presenta I-130 + I-485 concurrentemente, su conyuge generalmente puede permanecer en EE.UU. legalmente durante todo el proceso bajo un periodo autorizado de estancia.

4. Formularios Requeridos

Formulario	Proposito
I-130	Petición de Familiar Extranjero — establece la relacion matrimonial
I-130A	Informacion Suplementaria del Beneficiario Conyuge
I-485	Solicitud de Residencia Permanente (si ajusta dentro de EE.UU.)
I-864	Declaracion Jurada de Manutencion — compromiso financiero del peticionario
I-693	Reporte de Examen Medico (sellado por cirujano civil)
I-765	Solicitud de Autorizacion de Empleo (gratis con I-485)
I-131	Solicitud de Documento de Viaje / Advance Parole (gratis con I-485)
I-751	Petición para Remover Condiciones (solo titulares CR-1)
DS-260	Solicitud de Visa de Inmigrante en linea (procesamiento consular)

5. Lista Completa de Documentos

Documentos de Matrimonio e Identidad

- Acta de matrimonio original o certificada (con traduccion certificada al ingles si aplica)
- Decretos de divorcio o actas de defuncion que terminen todos los matrimonios anteriores (ambos conyuges)
- Actas de nacimiento de ambos conyuges con traducciones certificadas al ingles
- Prueba de Ciudadania (pasaporte, certificado de naturalizacion) o LPR (Green Card) del peticionario
- Pasaporte vigente del beneficiario (pagina biografica)
- 2 fotos tipo pasaporte por cada solicitante (2x2 pulgadas, fondo blanco, tomadas en los ultimos 30 dias)

Documentos Financieros

- Declaracion federal de impuestos mas reciente (Formulario 1040) con todos los anexos y W-2
- Tres talones de pago mas recientes del empleador actual
- Carta del empleador confirmando empleo, posicion, salario, fechas
- Estados bancarios (3-6 meses) mostrando activos
- Si usa copatrocinador: I-864 completo + todos los documentos financieros del copatrocinador

Evidencia de Matrimonio de Buena Fe (CRITICO — vea Seccion 6)

Otros

- Examen medico Formulario I-693 (sobre sellado del cirujano civil designado por USCIS)
- Registros judiciales / certificados policiales si tiene historial criminal
- Formulario G-325A informacion biografica (si se solicita)

6. Evidencia de Matrimonio de Buena Fe

Esta es la parte mas critica de la peticion. USCIS debe estar convencido de que su matrimonio es genuino — celebrado por amor y una vida compartida, no para obtener beneficios migratorios. Presente la mayor cantidad de documentacion posible en multiples categorias.

Registros Financieros Conjuntos

- Estados de cuentas bancarias conjuntas (ahorros + cheques, multiples meses)
- Tarjetas de credito conjuntas con estados que muestren ambos nombres
- Prestamos, hipoteca o financiamiento de vehiculo conjuntos
- Declaraciones de impuestos presentadas conjuntamente (Married Filing Jointly)
- Seguros de vida conjuntos y designaciones de beneficiarios

Prueba de Convivencia

- Contrato de arrendamiento o hipoteca con ambos nombres
- Facturas de servicios (electricidad, gas, internet, agua) con ambos nombres en la misma direccion
- Correo dirigido a cada conyuge en la misma direccion
- Registros de propiedad conjunta, documentos de HOA

Seguros y Beneficios

- Seguro de salud, dental, vision con conyuge listado como beneficiario
- Seguro de auto con ambos nombres
- Beneficios del empleador mostrando al conyuge listado
- Jubilacion / 401(k) con conyuge como beneficiario

Evidencia Familiar y Social

- Fotos juntos a traves del tiempo — boda, vacaciones, dias festivos, eventos familiares (etiquete fechas y lugares)
- Actas de nacimiento de hijos nacidos en el matrimonio
- Publicaciones en redes sociales mostrando la relacion
- Itinerarios de viaje y pases de abordar de viajes juntos
- Declaraciones juradas de familia y amigos sobre el matrimonio (notariadas)
- Fotos de la boda, invitaciones, documentos de la ceremonia

CONSEJO: No tire todo en un solo sobre. Organice la evidencia con tabla de contenidos y separadores agrupados por categoria. Presente copias, nunca originales (lleve originales a la entrevista).

7. Tarifas y Plazos

Concepto	Costo / Tiempo
Tarifa I-130 (en linea)	\$625
Tarifa I-130 (papel)	\$675
Tarifa I-485 (Ajuste de Estatus)	\$1,440
I-864 (Declaracion Jurada de Manutencion)	\$0 (sin tarifa adicional)
Examen medico I-693	\$200-\$500 (varia por cirujano civil)
I-765 (permiso de trabajo, con I-485)	\$0 (incluido)
I-131 (Advance Parole, con I-485)	\$0 (incluido)
I-751 (remover condiciones)	\$750
DS-260 (procesamiento consular)	\$325
Plazo I-130 (conyuge USC)	8-15 meses
Plazo I-485 (conyuge USC, AOS)	10-14 meses
Plazo F2A (conyuge LPR)	Varia por pais — ver Boletin de Visas
Condicional a permanente (I-751)	12-24 meses

8. Errores Comunes a Evitar

- Evidencia insuficiente de matrimonio genuino — calidad y variedad importan, no solo cantidad
 - Presentar I-130 solo cuando podria haber presentado I-130 + I-485 concurrentemente (conyuges USC en EE.UU.)
 - Perder la ventana de presentacion del I-751 (90 dias antes de que expire la tarjeta condicional)
 - Viajar fuera de EE.UU. con I-485 pendiente sin Advance Parole — abandona la solicitud
 - Olvidar actualizar el cambio de direccion a USCIS (Formulario AR-11) en 10 dias
 - Presentar sin I-864 o con prueba de ingresos insuficiente
 - No llevar originales de toda la evidencia a la entrevista
 - Declaraciones inconsistentes entre conyuges durante preguntas separadas
 - Presentar formularios sin firmar o fotos sin firmar
- **Siempre consulte un abogado de inmigracion licenciado antes de viajar internacionalmente con I-485 pendiente. Una salida incorrecta puede resultar en denegacion o abandono del caso.**

9. Preparacion para la Entrevista de Matrimonio

La entrevista de matrimonio es obligatoria para casos I-485 y rutinaria para casos consulares. Ambos conyuges deben asistir juntos (para AOS). Los oficiales comunmente preguntan:

- Como y donde se conocieron?
- Fecha de la primera cita, compromiso, boda
- Nombres de suegros, hermanos, amigos cercanos
- Rutina diaria — quien se levanta primero, que hace cada conyuge para trabajar
- Diseno del dormitorio, lado de la cama de cada uno, color del cepillo de dientes
- Eventos compartidos recientes (ultima comida cocinada, ultimo viaje, ultima discusion)
- Direccion y detalles de la casa actual
- Finanzas conjuntas — bancos, quien paga que cuentas

CONSEJO: Lleve una carpeta de originales organizados: pasaportes, actas de nacimiento/matrimonio, registros financieros, fotos con fechas, y cualquier evidencia nueva desde la presentacion. Llegue 30 minutos antes. Vista business casual.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS DE IMMIGRATIONIQ

→ Asistente de Chat con IA	immigrationiq.us/chat
→ Rastreador de Estado de Caso	immigrationiq.us/case-tracker
→ Panel del Boletín de Visas	immigrationiq.us/visa-bulletin
→ Calculadora de Tarifas USCIS	immigrationiq.us/fee-calculator
→ Buscar Abogados de Inmigración	immigrationiq.us/lawyers
→ Recursos de Ayuda Legal Gratuita	immigrationiq.us/lawyers (pestaña Free Legal Aid)



ImmigrationIQ — immigrationiq.us

Solo para fines informativos. NO es asesoramiento legal. Las leyes cambian con frecuencia. Verifique en uscis.gov. Consulte un abogado de inmigración licenciado para su situación específica.